

TCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado, **TAROBÁ INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 77.766.483/0001-64, com sede na Rodovia BR 469 – Nº 12.280, Foz do Iguaçu, Paraná, CEP 85859-899, neste ato representada por seu Gerente Geral, **SR. ANDRÉ FAGUNDES TERRENGUI**, doravante denominada de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **EAC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 11.779.050/0001-35, com sede na Av. Andradina, nº. 1829, Jardim Curitibano III, Foz do Iguaçu, Paraná, CEP 85.869-380, neste ato representada por seu sócio administrador **Sr. ELSON ARAGÃO DA CONCEIÇÃO**, doravante denominada de **CONTRATADA**, têm entre si, justas e contratadas as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Objeto Contratual

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, pela **CONTRATADA**, de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes equipamentos:

I) 02 (duas) unidades Geradoras de Energia, Marca: NSA e Geradores WEG com 300/260 KVA/KW de potência.

Parágrafo Primeiro – A manutenção preventiva visa prevenir e manter a durabilidade e correto funcionamento dos equipamentos, compreendendo atividades como inspeção, limpeza, ajustes e testes funcionais e operacionais, de acordo com as planilhas de manutenção dos equipamentos e será realizada com periodicidade **MENSAL**, em dias horários a serem estabelecidos pela **CONTRATADA**, o horário entendido como, horário comercial.

Parágrafo Segundo – A manutenção corretiva compreende a identificação e reparação de defeitos que porventura ocorram nos equipamentos e será realizada mediante solicitação da **CONTRATANTE**, cabendo a **CONTRATADA** apresentar orçamentos de mão de obra e materiais. Quando da impossibilidade de solução do problema, pela **CONTRATADA**, caberá a ela auxiliar a **CONTRATANTE** à contatar empresa qualificada para solução do mesmo, devendo a **CONTRATADA** realizar o atendimento no prazo máximo de 2:30 (duas horas e trinta minutos) após a solicitação.

Cláusula Segunda – Do Valor do Contrato

O valor mensal dos serviços descritos na cláusula primeira será de R\$ 1.247,00 (um mil e duzentos e quarenta e sete reais), a serem pagos no dia 10 de cada mês, mediante a apresentação, pela **CONTRATADA**, de nota fiscal de prestação de serviços.

Cláusula Terceira – Do Reajuste do Valor

O valor estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IPCA acumulado no período, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

Cláusula Quarta - Obrigações da CONTRATANTE

Por força do presente contrato, obriga-se a contratante a:

- Realizar o pagamento à **CONTRATADA** conforme previsto na cláusula segunda;
- Assegurar à **CONTRATADA** e seus prepostos, desde que devidamente identificados, o livre acesso aos equipamentos objeto deste contrato;
- Fornecer ou autorizar a compra ou substituição, pela **CONTRATADA**, de qualquer peça ou componente necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos objeto deste contrato, seja em manutenção preventiva ou corretiva;
- Incluir os resíduos decorrentes das manutenções do equipamento, em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos.

Cláusula Quinta – Obrigações da CONTRATADA

A **CONTRATADA** realizará os serviços previstos objeto deste contrato com zelo e observância da legislação pertinente, visando sempre atingir o melhor resultado, obrigando-se a:

- Garantir a execução qualificada dos serviços de manutenção, através de profissionais devidamente habilitados;
- Fornecer todas as ferramentas, roupas especiais, EPI's e demais equipamentos necessários à execução dos serviços;
- Responsabiliza-se pelos atos e/ou omissões praticados por seus empregados/prepostos, bem como pelos danos de qualquer natureza que os mesmos venham a sofrer ou causar para a **CONTRATANTE**, seus clientes ou terceiros, em decorrência dos serviços prestados por força deste contrato;
- O pagamento da remuneração dos empregados/prepostos da **CONTRATADA** incumbe exclusivamente a esta, sendo também responsável por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, além dos impostos, taxas, obrigações, despesas e afins, que venham a ser reclamados ou tornados obrigatórios em decorrência das obrigações assumidas neste contrato;
- Incumbe exclusivamente à **CONTRATADA** a responsabilidade por qualquer espécie de indenização pleiteada por seus empregados/prepostos, principalmente no tocante a reclamações trabalhistas, previdenciárias e acidentes do trabalho;
- Obriga-se a **CONTRATADA** ao cumprimento de todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, relativas aos serviços aqui contratados, bem como ao pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre os mesmos;
- Apresentar à **CONTRATANTE** relatório mensal de todos os serviços efetuado, anexo a nota fiscal;
- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas neste, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

- Verificada a necessidade de aquisição de peças para substituição nos equipamentos, a **CONTRATADA** deverá informar a **CONTRATANTE** para que esta autorize ou a faça diretamente a compra das peças, a seu exclusivo critério.;
- Prestar, sem quaisquer ônus para a **CONTRATANTE**, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados no objeto, sempre que a ela imputáveis;
- Levar todo material e resíduo decorrente da manutenção dos geradores e garantir a destinação adequada, conforme legislação;
- Emitir ART e/ou TTR.

Cláusula Sexta - Da Responsabilidade

Entre a **CONTRATANTE** e os prestadores de serviços ou prepostos da **CONTRATADA** não haverá qualquer espécie de subordinação, sendo a **CONTRATADA** responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelos mesmos.

Cláusula Sétima – Da Vigência do Contrato

O presente terá a duração de 12 (doze) meses, com início em 03/07/2025 e término em 03/07/2026, podendo ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo.

Cláusula Oitava – Extinção Contratual

Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante notificação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Nona - Penalidades

Pelo descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ocorrer a imediata rescisão contratual, sem prejuízo de eventual ressarcimento por perdas e danos.

Cláusula Décima – Proteção de Dados

As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), que de maneira ampla e perfeita será aplicada ao presente instrumento, obrigando assim as Partes a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD, não devendo praticar qualquer tipo de ato que envolva os dados pessoais relativos ao Contrato sem a prévia autorização ou solicitação da outra Parte, observando sempre os princípios da adequação e necessidade do tratamento.

Parágrafo Primeiro: Caso haja o desligamento ou rescisão do presente contrato, os dados de ambas as partes serão devidamente descartados, conforme estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

Parágrafo Segundo: A **CONTRATADA** manterá sigilo sobre os dados que tiver acesso em decorrência da prestação de serviços.

Cláusula Décima – Aditivo e Alterações Contratuais

Quaisquer alterações ou aditivos contratuais a serem feitos no presente contrato, somente serão feitos por intermédio de documento assinado por ambas as partes.

Cláusula Décima Primeira – Acordo Integral

Todos os acordos e entendimentos entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, referentes ao objeto e condições do contrato, estão integralmente reguladas no presente instrumento, estando expressamente revogadas quaisquer negociações anteriores não refletidas em contrato.

Cláusula Décima Segunda – Foro

As partes elegem o foro da cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Foz do Iguaçu, 03 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE FAGUNDES TERRENGUI**
Data: 04/07/2025 17:29:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA
André Fagundes Terrengui

Documento assinado digitalmente
 **ELSON ARAGAO DA CONCEICAO**
Data: 09/07/2025 16:50:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EAC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Elson Aragão da Conceição

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
 **ALEXANDRA RENATA MICHELON**
Data: 07/07/2025 08:10:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CPF.

Documento assinado digitalmente
 **PAULO ROBERTO ALVES SILVA**
Data: 09/07/2025 16:54:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CPF.